

경고요구 및 통보

1. 제 목 : ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ 관련 비품 계약 부적정

2. 관계기관 : ●●●●●●●

3. 내 용

가. 업무개요

●●●●●●●은 개원 후 **년 이상 경과함에 따라 배관 부식 및 누수에 의한 감염 위험을 최소화하고, 화재 발생에 대비한 안전시설을 확충하며, 맞춤형 재활서비스 제공을 위한 환경을 조성하고자 '**년 **월 **일부터 '**년 **월 **일까지 ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠를 추진하였습니다.

[표 1] ●●●●●●● ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 개요

공사명	공사범위	공사기간	총사업비(백만원)
♠♠ ♠♠♠♠	****m ² (지하*층~지상 *층)	****. **. **~ ****. **. **	*****
♠♠♠♠ ♠♠♠♠	****m ² (지하*층~지하 *층)	(통합발주)	*****

나. 비품 구매 총괄계획 미수립 및 선발주, 분리발주 실시

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙을 일반경쟁으로 정하고 있고, 기획재정부 「계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 주의사항)에서는 전체 사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없으며, 「계약사무규정」 제49조(분할 수의계약)에서는 재공고 입찰 및 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 등 한정된 상황에서만 분할 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, 발주부서는 물품 구매 시 정당한 사유가 없는 한, 물품 예정 수량을 통합한 총괄 구매계획을 수립하여 계약을 의뢰하여야 하며 공통 성격의 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극 검토하여 계약을 추진하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷년 ●●●●●● ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ 관련 비품 계약내역을 확인한 결과, 유사 비품을 구입하면서 총괄 구매계획을 수립하지 않은 채 시기별, 위치별로 분리하여 다수의 수의계약 방식으로 계약한 사실이 확인되었으며, 일부 품목은 계약체결 이전에 발주(선발주)가 추진되었고, 또 다른 일부 품목은 가격조사 없이 단순 견적가격만으로 계약이 이루어진 것을 확인하였습니다.

또한, ◇◇·◆◆ 비품들을 통합 발주하였다면 총액이 2천만 원 이상으로 일 상감사 의뢰 대상에 해당하며(♠♠♠♠ 비품은 통합발주 및 일상감사 의뢰 이행), 해당 사항은 ▷▷▷▷년 ▷월에 실시한 ●●●●●● 종합감사에서 이미 지적 된 사항(▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼)임에도 불구하고, 이후 물품 구매에서도 총괄계획 없 이 분리발주 및 선발주가 반복된 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ▷▷▷▷년 ♠♠ ♠♠♠♠ 진행 과정

[illegible]

[표 3] ▷▷년 ●●●●●● ♠♠ ♠♠♠♠ 및 ♠♠♠♠ 관련 비품 계약 현황

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	계약건명	계약금액	회계일자	타견적	선발주	통합발주

다. 일상감사 미의뢰

1) 관계법령 및 판단기준

「감사규정시행세칙」 제33조(일상감사의 대상과 범위) 및 '별표 2'에 따르면 '자본예산 중 매 건당 2천만 원을 초과하여 집행을 위한 내부방침'에 관한 사항을 일상감사 대상 업무로 정하고 있으므로 계약담당자는 자본예산 중 건당 2천만 원을 초과하여 집행할 경우 일상감사 의뢰를 추진해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘**년 *월부터 ‘**년 **월까지 ■■■ 비품 구입에 관한 일상감사 의뢰 실태를 확인한 결과, [표 4]과 같이 ●호라인 ◇◇의 커튼류, 수납장류, 외래 접수대 등 계약 ♡건이 일상감사 절차 없이 추진된 것을 확인하였습니다.

[표 4] ‘~’**년 신규 비품 구입 관련 일상감사 미의뢰 현황**

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	계약건명	계약금액	집행계획 수립일자

라. 일상감사 의견 미조치

1) 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 및 제9조에서는 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품은 ‘중소기업자간 경쟁제품’으로 지정하고 있으며, 공공기관이 경쟁제품으로 지정된 물품을 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할 경우 계약상대자의 직접 생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷년 ●●●●●● ♠♠♠♠ 비품 구입 관련 일상감사에서 [표 5]의 4번, 6번의 ☒☒☒는 중소기업자 경쟁제품에 해당하므로 직접생산확인증명서를 보유한 중소기업과 일괄 구매계약을 권고하였으나, ♥♥♥♥♥ ♥♥ 개시 일자에 맞춰 적시 납품을 사유로 직접생산확인증명서가 없는 일반업체와 각각 계약을 체결하였으며, 이는 ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사에서 (▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼)으로 지적되어 개선 요구 처분이 이루어진 사례와 동일한 사안임을 확인하였습니다.

[표 5] ●●●●●● ♠♠♠♠ 신축에 따른 신규 비품 구입

건명	세부품목	계약기간	계약방법	계약금액(VAT포함)	계약대상

마. 계약서 미작성에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에서는 계약 체결 시 계약서를 작성해야 하고, 「계약사무규정」 제7조(계약사무의 위임과 위탁)에서는 이사장은 계약에 관한 사무를 담당하는 직원을 임명하여 그 사무를 위임하고 있으며, 동 규정 제77조(계약의 성립)에 따르면 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 계약 금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결할 경우, 경매에 부치는 경우 등으로 한정하고 이 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙서 등 계약의 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 받아 비치하여야 하고, 이에 필요한 서류는 이사장이 정한다고 명시하고 있습니다.

아울러, ●●●●●● ‘○○○○○ ○○○○ ○○○○○(§§§-****,****.**,**.)*’에 따르면
 비품, 소모품, 의료장비, 전기재료, 기계재료, 수선유지비를 %%%원 이상 집행
 시 구매과에서 계약 행위를 하도록 내부방침을 수립하였습니다.

따라서, 물품, 용역 등 계약이 필요한 경우 발주부서는 관련 규정에 따라 구
 매부서에 계약을 의뢰해야 하며, 계약담당자는 일반경쟁, 수의계약 등 계약 방식
 에 따라 적정한 업체를 선정하고 계약서 또는 구입집행결의서를 작성하여 계약
 을 체결해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나, '**년 *월부터 '**년 *월까지 단일항목 %%%만 원 이상의 신규 비품
 구매 내역을 확인한 결과, [표 6]와 같이 총 ##건(약 △△△△△천 원)이 계약서
 또는 구입집행결의서 없이 구매된 사실이 확인되었고,

이는 ◇◇◇ 및 ◆◆◆ 진료 개소 일정에 맞추기 위해 계약부서에 의뢰하지 않고
 ■■■ 자체적으로 구입하였거나, ▽▽▽▽ 커튼, 수납장 및 ♣♣♣·▮▮▮ 상부
 장 등 구입은 예산이 부족하여 선납 진행 후 계약서 작성을 누락한 사례였으며,
 모두 계약금액이 3천만 원 이하라도 청구서, 각서 등 계약의 성립을 입증할 수
 있는 최소한의 서류가 갖추지 않았으므로 명백히 계약절차 위반에 해당합니다.

[표 6] 계약서 미작성 내역(**.*~**.*)

(단위 : 원, vat 포함)

회계일자	설치 장소	품목명	계약업체	구입가

○ ●●●●●●장은

- (나)관련, 비품 구입 시 목적과 성질이 유사하고 동일한 기간 내에 이루어지는 품목에 대하여 총괄 구입계획을 수립하고, (통보)
- (다)관련, 자본예산 중 매 건당 2천만 원을 초과하는 구입할 경우 일상감사를 의뢰해야 하며, (통보)
- (라)관련, 1천만 원 이상의 중소기업자간 경쟁제품을 구입하는 경우에는 직접 생산여부를 확인 후 적격 업체와 계약을 체결하고, (통보)
- (마)관련, 계약 체결 시 계약서 및 계약성립에 필요한 서류를 작성하는 등 계약 절차를 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	관련항	비 고
●●●●●●	△△△♥급	직원C	●●●●	**.**.**.~**.**.**.	퇴사	라, 마	경고 (조치생략)
●●●●●●	△△△♥급	직원D	●●●●	**.**.**.~**.**.**.	▶▶▶▶▶▶	나, 다, 마	경고
●●●●●●	△△△♥급	직원E	●●♣♣	**.**.**.~**.**.**.	◆◆	라, 마	경고
●●●●●●	△△△♥급	직원F	●●♣♣	**.**.**.~**.**.**.	▶▶▶▶▶▶	나, 다, 마	경고